sont in le brief. Resp. Le brief breviter enarrat, mes est in le count jus discendit, & ceo est sufficient a prover. Obj. Est forsque matter de forme, mes in le count est mults foits suppose untruths. Resp. Ceo icy est bon argument, ceo est essential forme, nemy accidental, dat nosme, & ceo est dit formedon in discender, droit discendus. 2. Apres feoffment donor avowe sur le donee 48 E. 3. 8. & ad estre agree. Obj. Ceo prove potius un priority, come enter seignior, & tenant apres feoffment del' tenant, & ceo devant notice de ceo done al seignior que un droit. Resp. Est privity, & droit le feoffment mist le donor al droit de reversion, ergo est auxi un droit de possession mutuo si ponerunt, & le seignior poet eslier pur avowe sur le feoffor ou nemy, mes donor est compellable pur avowe sur le donee, auxi cest fiction est pur necessity, tenant in tayle fait feoffment in fee, & reprist estate, & impleadus vouche luy mesme sur saver le droit del' eigne entayle, 18 E. 3. 6. 32. Voucher 122. 38 E. 3. 5. ergo le droit est in luy, il ne poet voucher luy mesme pur saver le droit, que est in abayance. 4. *Morgan & Manxells case*, tenant in tayle voucher in common recovery poet barre, & bind cest droit, & 3 Coo. acc', ergo le droit est in luy al ascun purpose, auxi auterment icy serra un tort, fictio juris nunque appiert si alio damnum vel injuriam inferat, 3 Coo. **[503]** cest traytor voet escaper unpunie. 5. Consideration del' horror del' offence est tam grave crimen istud quod vix permittitur heredibus quod vivant, come un dit, 4 Coo. 134. Reus lesæ majestatis punitur, ut pereat unus, ne pereat unitas: ore est a consider quel manner de droit ceo est, que remaine nest intrandi ne recuperandi, mes un certaine droit vestue ove le possession; ad estre dit, que est un droit in grosse remedyless, & imaginary, mes ceo ne voet ouster le Roy; ad estre dit, que est un remitter, mes ceo est petitio principij ceo est le question, donque est tiel droit forfeitable, si per l'estatute de 26 H. 8. ou al meins per 31 H. 8. le private statute de 26 H. 8. consists de 3 partes, le preamble, le purview, & le saving; in le preamble est express. 1. Le care de subjects a preventer danger del' Roy. 2. Que sans provision liberty al traytors. 3. About to do monstre lour undoubted sincerity, & truth; le purview est, &c. saving others than offenders, lour heirs & successors, &c. Obj. Que statute ne extend al droits. Resp. Hereditament comprehend droit, car quant est dit discendable hereditament, auxi le terre est done al Roy, & quana terre est done al Roy tout droit in le terre est auxi done, & issint dit l'estatute terre que le traytor ad per ascun droit title, ou means all hereditaments sont done (cest particle all est universal comprehensive, que ad per ascun) cest paroll universal distributive means, que poet estre pluis dit que all any, & in le saving est paroll droit, & ceo al estranger, & nemy al heire, ergo le droit del' heire est forfeit. Obj. Saying ne fait chose destre deins le purview. Resp. Agree, mes le saving doit begin pur le exposition del' purview, & est un rule de le ley, & reason exceptio firmat regulam in casibus non exceptis, le Private Act de Parliament appell ceux offenders abominable rebells, queux insurger vers le Roy ove 40000 armed men, & exhibite a luy articles, queux ils voilont aver luy a confirmer, & cest statute done al Roy touts maneria dominia hundreda, &c. terras, tenementa, hereditamenta, cujuscunque nominus naturæ vel qualitatis, icy ne sont want de parolls; et le statute de E. 6. que restore le heire de Biggott in sanke ne restore eux a lour terres, ne droit, ne hereditament: mittomus, que cest treason ad estre committ apres 33 H. 8. n'ad cest droit estre forfeit, quasi dit, que si sont 3 fort parolls in 31 H. 8. come icy si dits, que nemy foits ceo un dangerous case, car donques si tenant in tayle discontinue a son amy al use luy mesme, &c. & fait treason icy serra null forfeiture; mitte, que tenant in tayle, fait lease nient garrant per 32 H. 8. & fait treason per tiel reason il n'ust forfeiter, & donques vous voiles doner hope al indeed traytors, & cancred hartes. Obj. *Trudgeons case* 11 Coo. 63. statute de 16 R. 2. que touts terres & tenements de persons attainted in præmunire serra forfeit al Roy, mes si le tenant in tayle soit issint attaint nest forfeit. Resp. Ceo statute differ del' statute de 16 H. 2. ceo icy est de any estate de inheritance, issint l'estatute directment **[504]** al estate de tenant in tayle & ceo lou soit per deux estates de inheritance, fee & tail. Obj. *Le Seignior Lumlies case* pier attaint in vie lie ayel, & le ayel morust, uncore le pier ne forfeit riens. Resp. Agree, mes le pier la n'ad neque droit neque possession, mes solment possibility destre heire; le second question en le case est sur le remitter, car jeo ne insist sur le relation del' office, car office ne poet devester le remitter, come icy le case est, car donque serra fiction sur fiction, & ne

Digitized by Google